מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

כ״ו באלול התשע״ו
29 בספטמבר 2016

חוזר ביטוח 2016-1-14
סיווג: כללי

<u>השבת כספים מקרנית לציבור המבוטחים</u>

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(ד)(1) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה-1975 (להלן - **החוק**), ובהסכמת שרת המשפטים, להלן הוראותיי:

רקע

הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (להלן - **קרנית**) הוקמה מכוח החוק. תפקידה של קרנית לפצות נפגע הזכאי לפיצויים ואין בידו לתבוע פיצויים מחברת ביטוח, בין היתר, מחמת שהנוהג האחראי לפיצויים אינו ידוע או שאין לו ביטוח המכסה את החבות לפיצוי, כמפורט בסעיף 12(א) לחוק.

סעיף 15(ד)(1) לחוק קובע כי במידה ומצאה הרשות, כהגדרתה בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש״ל-1970 (להלן - **הפקודה**), שבחשבון קרנית קיים סכום העולה על הנדרש לשם מימון פעולותיה והבטחת יציבותה רשאית היא, בהסכמת שרת המשפטים, להורות לקרן להשיב סכומים אלו למבוטחים בענף ביטוח רכב מנועי, במישרין או בדרך אחרת שתקבע.

מהדוח הכספי של קרנית לחציון הראשון של שנת 2016 עולה כי בקרנית קיים סכום עודף של כ-1.2 מיליארד ש״ח העולה על הנדרש לקרנית לשם מימון פעולותיה והבטחת יציבותה.

חוזר זה קובע הוראות להשבת סכום הכסף העודף שקיים בקרנית לציבור המבוטחים בביטוח רכב מנועי.

הוראות ההשבה

1. **דמי ההשבה**

א. בגין פוליסת ביטוח שהוצאה בהתאם לפקודה, שמועד תחילתה בין יום 1 בינואר 2017 ליום 31 בדצמבר 2018 (להלן - **תקופת ההשבה**), ושתקופת הביטוח בה אינה עולה על 13 חודשים, תשיב חברת הביטוח במועד תשלום דמי הביטוח, באמצעות הפחתת דמי הביטוח, 13% מדמי הביטוח הנגבים[1] (להלן - **דמי**

[1] דמי ביטוח - סך כל התשלומים הנגבים ממבוטח בענף ביטוח רכב חובה, למעט התוספת לעלות מימון קרנית, בהתאם לצו מימון הקרן, והתוספת למימון עלות אספקת השירותים, בהתאם לסעיף 12 ד(ב) לחוק.

רח׳ קפלן 1, ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל׳ 02-5317111 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il

ההשבה); לעניין זה "מועד תחילת הפוליסה" - המועד שצוין בתעודת הביטוח על ידי חברת הביטוח כמועד תחילת הביטוח.

ב. כלי רכב מנועי מסוים, תו סוחר או נהג נקוב מסוים בפוליסת סחר יהיה זכאי לדמי השבה במהלך תקופת ההשבה בגין תקופת ביטוח שלא תעלה על 24 חודשי ביטוח.

ג. קיבלה קרנית דיווח תקין מחברת ביטוח כאמור בסעיף 4(א), תעביר קרנית לחברת הביטוח, באופן חודשי ומרוכז, סכום כסף בגובה דמי ההשבה, כמפורט בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), בהפחתת דמי ההשבה שניכתה חברת הביטוח אגב החזרת דמי ביטוח בגין ביטולים או שינויים בפוליסות, ככל שהיו ביטולים או שינויים כאמור, תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הדיווח בגין חודש מלא.

ד. נספח א' לחוזר כולל דוגמא לאופן חישוב דמי ההשבה.

2. ביטול פוליסה

בוטלה פוליסה, תנכה חברת הביטוח את דמי ההשבה מדמי הביטוח שתחזיר בגין ביטול הפוליסה. דמי ההשבה שינוכו יחושבו בהתאם לאופן חישוב דמי הביטוח שמחזירה חברת הביטוח בהתאם לסעיפים 15 ו-16 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי), תש"ע-2010[2].

3. דמי ביטוח בתעודת הביטוח

סכום דמי הביטוח שיצוינו בתעודת הביטוח, כנדרש בסעיף 18 לטופס א' ו-ב' ובסעיף 12 לטופס ג' לתוספת השנייה לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי), התש"ע-2010, יהיו סכום דמי הביטוח בניכוי דמי ההשבה, ובתוספת עלות מימון קרנית, בהתאם לצו מימון הקרן, והתוספת למימון עלות אספקת השירותים, בהתאם לסעיף 12 ד(ב) לחוק, כך שישקפו את הסכום ששולם לחברת הביטוח.

4. דיווחים

א. חברת ביטוח תגיש לקרנית דוח יומי או חודשי, וכן דוח רבעוני מבוקר וחתום על ידי רואה חשבון, במתכונת שתקבע הרשות, אודות דמי הביטוח שגבתה ודמי ההשבה שהשיבה, דמי הביטוח שהחזירה למבוטחים ודמי ההשבה שנוכו מהם בתקופת הדוח. דוח חודשי ורבעוני כאמור יוגשו לא יאוחר מתום 21 ימים מתום התקופה שאליה מתייחסים הדוחות.

ב. מצאה קרנית ליקוי בדיווח שמשפיע על דמי ההשבה, תפעל חברת הביטוח לתקנו בתוך 7 ימים מיום מתן הודעת קרנית על ליקוי זה.

---

[2] דוגמאות:

1. במקרה שבו שילם מבוטח דמי ביטוח בסך 1,000 ש"ח, ודמי ההשבה עומדים על 100 ₪ (כך שהמבוטח שלם בסופו של דבר 900 ש"ח), ולאחר יומיים החליט לבטל את הפוליסה, בהתאם לסעיף 15(ג) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי), תש"ע-2010, על המבטח להשיב למבוטח את דמי הביטוח בהפחתה של 5% בגין דמי הביטוח ובגין דמי ההשבה. היינו סכום של 855 ₪ (1,000 ש"ח בניכוי 5% שהם 50 ₪ וניכוי נוסף של 5% מדמי ההשבה שהם 95 ש"ח).
2. במקרה שבו החליט מבוטח לבטל את אותה פוליסה לאחר כחצי שנה (180 ימים), על המבטח להשיב למבוטח את דמי הביטוח בהפחתה של 5% מדמי הביטוח בצירוף 0.3% מדמי הביטוח בעד כל יום ביטוח, החל ביום השמיני בגין דמי הביטוח ובגין ההשבה. היינו סכום של 388 ש"ח (1000 ש"ח בניכוי 5% ו-0.3% בעד כל יום החל מהיום השמיני, שהם 569 ש"ח, וניכוי נוסף של 5% ו-0.3% בעד כל יום החל מהיום השמיני מדמי ההשבה, שהם 57 ש"ח).

רח' קפלן 1, ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il

5. **הבטחת השבה לציבור המבוטחים**

מבטח או סוכן ביטוח לא יקבל טובת הנאה ולא יפיק כל תועלת מדמי ההשבה שמושבים לציבור המבוטחים.

דורית סלינגר
המפקחת על הביטוח

רח' קפלן 1, ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il

נספח א' - דוגמא לחישוב דמי ההשבה

מרכיבי דמי הביטוח	שיעור	טרם השבה	לאחר תחילת השבה	הערות
דמי ביטוח נטו		1,000	1,000	
עלות מימון קרנית	1%	10	10	לא יחול כל שינוי בסך הכספים שיגבו ממבוטח ושיועברו בגין סעיף זה
דמים	16.25%	162.5	162.5	
עלות אספקת השירותים	9.40%	109.3	109.3	לא יחול כל שינוי בסך הכספים שיגבו ממבוטח ושיועברו בגין סעיף זה
דמי השבה[3]	13%	0	151.125	
תשלום המבוטח		1,281.8	1,130.68	דמי הביטוח שיגבו מהמבוטח יופחתו בגובה דמי ההשבה
דמי השבה		0	151.125	
סה"כ דמי ביטוח + מימון הקרן + עלות אספקת השירותים		1,281.8	1,281.8	
סך כספים בידי חברת הביטוח		1,162.5	1,162.5	לא יהיה כל שינוי בסך הכספים שיישארו בידי המבטח

[3] שיעור דמי ההשבה יחושב ביחס לדמי ביטוח נטו והדמים יחדיו.

רח' קפלן 1, ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il